

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE DERECHO
Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario

Derecho Registral

Introducción al Derecho Registral Inmobiliario

Apuntes de estudio

Apunte de Cátedra

2026

Índice general

1. Introducción al Derecho Registral Inmobiliario	3
1.1. Naturaleza y alcance del Derecho Registral	3
1.2. Teoría del Título Suficiente y Modo Suficiente	3
1.2.1. Título suficiente	4
1.2.2. Justo título y título putativo	5
1.3. Modo suficiente: La tradición en inmuebles	6
1.3.1. Actos materiales	6
1.3.2. Presunción de fecha (Art. 1914 CCyC)	7
1.4. Publicidad registral e inscripción declarativa	7
1.4.1. Efecto declarativo de la inscripción	7
1.4.2. Terceros interesados y de buena fe vs. Terceros desinteresados	7
1.5. Organización de los Registros de la Propiedad Inmueble	8
1.5.1. Sistema federal y demarcaciones territoriales	8
1.5.2. El Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble	9
1.5.3. Encuadre institucional	9
1.6. Clasificación de los Registros de la Propiedad Inmueble	9
1.6.1. Según el efecto de la inscripción	9
1.6.2. Según el efecto saneatorio	10
1.6.3. Según la materia registrable	10
1.6.4. Según la técnica de confección del asiento	10
1.7. Marco normativo	11
1.7.1. Ley Nacional Registral Inmobiliaria N° 17.801	11
1.7.2. Leyes reglamentarias locales	11
1.7.3. Normativa administrativa interna	11

1.8. Documentos registrables	11
1.8.1. Requisitos de fondo por el contenido (Art. 2° Ley 17.801)	12
1.8.2. Requisitos de forma y autenticidad (Art. 3° Ley 17.801)	12
1.8.3. Firma digital e informatización (Ley 25.506)	13
2. Resumen Cornell	14
2.1. Cuadro de Recuperación Activa	14
A. Esquema normativo básico	17
A.1. Cuadro comparativo de normas sobre registrabilidad	17

Capítulo 1

Introducción al Derecho Registral Inmobiliario

1.1. Naturaleza y alcance del Derecho Registral

El **Derecho Registral** no constituye un simple apéndice del Derecho de los Derechos Reales[cite: 1]. Si bien los derechos reales conforman su umbral de introducción y base dogmática fundamental, el Derecho Registral se vincula orgánicamente con la totalidad del ordenamiento jurídico, integrando principios de[cite: 1]:

- **Derecho Administrativo**[cite: 1]
- **Derecho Constitucional**[cite: 1]
- **Derecho Comercial y Empresarial**[cite: 1]
- **Derecho Civil** (en sus diversas ramas: obligaciones, contratos, derecho de familia y sucesiones)[cite: 1]

El análisis de la inscripción registral presupone la comprensión cabal del **derecho sustantivo de fondo** que le sirve de causa[cite: 1]. De este modo, la inscripción de institutos específicos (tales como la declaratoria de herederos o las medidas cautelares) exige el dominio previo del régimen jurídico del acto causal[cite: 1].

El objeto de estudio en esta primera etapa se circunscribe de manera exclusiva a las **cosas inmuebles** (arts. 225 y 226 del Código Civil y Comercial de la Nación - CCyC)[cite: 1].

1.2. Teoría del Título Suficiente y Modo Suficiente

En el sistema jurídico argentino, la adquisición derivada de derechos reales sobre inmuebles por actos entre vivos exige la concurrencia inexcusable de dos elementos sustanciales: el **título suficiente** y el **modo suficiente** (art. 1892 CCyC)[cite: 1].

1.2.1. Título suficiente

El término "título" presenta una doble acepción en el derecho privado:

1. **Título en sentido amplio o causal:** Constituye el acto jurídico que sirve de causa fuente para la transmisión o constitución del derecho real[cite: 1].
2. **Título en sentido restringido o documental:** Es el instrumento material (físico o digital) en el cual se plasma dicho acto[cite: 1].

Al abordar la categoría de **título suficiente**, la norma refiere al acto jurídico causal que reúne la totalidad de los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley[cite: 1].

Definición: Título Suficiente (Art. 1892 CCyC)

Es el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real, otorgado por legitimado y capaz[cite: 1].

Ámbito de aplicación

El régimen del art. 1892 del CCyC aplica en forma exclusiva a la **adquisición derivada por acto entre vivos**[cite: 1]. Una adquisición es derivada cuando presupone la transmisión del derecho a partir de un titular anterior en virtud de un concurso de voluntades (v. gr. compraventa, donación, permuta)[cite: 1].

Requisitos de fondo

Para que el título sea suficiente, debe cumplir con dos requisitos de fondo indispensables[cite: 1]:

- **Titularidad en el transmitente:** El disponente debe ser titular del derecho real que pretende transmitir[cite: 1]. Este requisito se deriva del principio **Nemo Plus Iuris** (art. 399 CCyC)[cite: 1].
- **Capacidad:** Ambas partes (transmitente y adquirente) deben gozar de la capacidad de derecho y de ejercicio requerida para el otorgamiento del acto[cite: 1]. La falta de capacidad acarrea la nulidad del acto, impidiendo la configuración del título suficiente[cite: 1].

Importante

Principio Nemo Plus Iuris (Art. 399 CCyC): Nadie puede transmitir a otro un derecho más extenso o posterior sobre una cosa, que el que tiene sobre ella[cite: 1].

Requisito de forma

En materia inmobiliaria, la regla general exige que el título causal se instrumente mediante **escritura pública**[cite: 1].

Fórmula / Regla: Exigencia de Escritura Pública (Art. 1017 inc. a CCyC)

Deben ser otorgados por escritura pública los actos que tengan por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles[cite: 1]. La única excepción legalmente contemplada es la adquisición efectuada mediante **subasta judicial**[cite: 1].

La escritura pública es el documento notarial autorizado por un notario en ejercicio de su función que contiene uno o más actos jurídicos[cite: 1]. No debe confundirse con el concepto genérico de instrumento público[cite: 1].

1.2.2. Justo título y título putativo

La ausencia de cualquiera de los requisitos de fondo o de forma impide la existencia de un título suficiente[cite: 1].

Definición: Justo Título

Es el acto jurídico revestido de las formas exigidas por la ley (instrumentado en escritura pública), que carece de algún requisito de fondo, ya sea por falta de titularidad en el transmitente o por incapacidad de las partes[cite: 1]. El justo título presenta un defecto de fondo, nunca de forma[cite: 1].

El justeza del título se subsana mediante la **prescripción adquisitiva breve** (usucapión decenal), requiriendo diez años de posesión continuada y buena fe[cite: 1].

Nota

El **boleto de compraventa** no constituye justo título[cite: 1]. En primer lugar, inobserva la forma impuesta por la ley (escritura pública)[cite: 1]; en segundo lugar, no constituye un acto jurídico de transmisión sino un compromiso de celebrar la escritura traslativa de dominio[cite: 1].

Definición: Título Putativo

Se configura cuando existe un error en el objeto sobre el cual recae el título[cite: 1]. El adquirente posee una cosa creyendo tener título sobre ella, cuando en realidad el instrumento se refiere a una finca distinta (debido a errores de mensura, catastro o redacción)[cite: 1].

El título putativo no genera amparo por prescripción breve; debe subsanarse mediante la **prescripción adquisitiva larga** de veinte años (usucapión vicenal)[cite: 1].

Ejemplo: Título Putativo por error catastral

Un adquirente toma posesión de un lote de terreno en virtud de un contrato traslativo de dominio[cite: 1]. No obstante, debido a una incongruencia catastral, la escritura pública consigna la nomenclatura del lote colindante[cite: 1]. El adquirente carece de título respecto del inmueble que efectivamente posee, requiriendo iniciar la acción de prescripción adquisitiva veinteañera para consolidar su dominio[cite: 1].

1.3. Modo suficiente: La tradición en inmuebles

El ordenamiento civil argentino rechaza el sistema puramente consensual para la constitución y transmisión de derechos reales sobre cosas[cite: 1]. El solo título no resulta apto para transferir el derecho real si no concurre el **modo suficiente**[cite: 1].

En los derechos reales ejercidos por la posesión (la totalidad salvo la hipoteca y las servidumbres), el modo suficiente está constituido por la **tradición** (arts. 1923 y ss. CCyC)[cite: 1].

1.3.1. Actos materiales

La tradición exige la realización de **actos materiales** de entrega y/o de recepción de la cosa[cite: 1].

Importante

Las meras declaraciones contenidas en la escritura pública manifestando haberse realizado la tradición no surten efectos constitutivos respecto de terceros (art. 1925 CCyC)[cite: 1]. Dichas cláusulas poseen únicamente valor probatorio entre las partes contratantes[cite: 1].

Ejemplo: Insuficiencia del acto formal de entrega de llaves

Las partes celebran en la escribanía el acto notarial de compraventa de un departamento y el vendedor efectúa en dicho acto la entrega de las llaves al comprador[cite: 1]. La sola entrega de llaves en el recinto notarial no configura tradición suficiente[cite: 1]. El comprador no adquiere el dominio en dicho instante, sino cuando se traslada al inmueble y ejecuta un acto material de toma de posesión (por ejemplo, tomar ocupación efectiva o sustituir las cerraduras)[cite: 1].

1.3.2. Presunción de fecha (Art. 1914 CCyC)

Fórmula / Regla: Presunción de Posesión (Art. 1914 CCyC)

Si el adquirente exhibe título suficiente y acredita la realización de actos posesorios en una fecha posterior, se presume *iuris tantum* que la posesión comenzó en la fecha asignada al título[cite: 1].

Esta presunción facilita la carga probatoria del derecho real en sede judicial, al eximir de la prueba exacta de la fecha de la tradición efectiva siempre que exista título válido y posesión posterior[cite: 1].

1.4. Publicidad registral e inscripción declarativa

1.4.1. Efecto declarativo de la inscripción

En el Derecho Registral Inmobiliario argentino, la inscripción registral no posee carácter constitutivo[cite: 1]. El derecho real nace y se perfecciona fuera del registro, mediante la conjunción del título suficiente y el modo suficiente[cite: 1].

La inscripción cumple una función primordialmente publicitaria[cite: 1]. Su efecto central consiste en otorgar **oponibilidad** al derecho real frente a determinada categoría de terceros[cite: 1].

Definición: Oponibilidad a Terceros (Art. 1893 CCyC)

La adquisición o transmisión de derechos reales no es oponible a terceros interesados y de buena fe mientras no tenga publicidad suficiente[cite: 1]. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso[cite: 1].

1.4.2. Terceros interesados y de buena fe vs. Terceros desinteresados

- **Tercero interesado y de buena fe:** Es aquel titular de un derecho subjetivo (real o personal) que consulta las constancias del Registro de la Propiedad Inmueble y actúa sobre la base de la fe pública registral, contratando o trabando cautelares fundado en la información publicitaria[cite: 1].
- **Tercero desinteresado:** Es aquel sujeto que no posee un derecho subjetivo tutelado sobre la finca o respecto de su titular, ni ha actuado confiando en la publicidad registral[cite: 1].

Ejemplo: Inscripción frente al tercero interesado de buena fe (Acreedor Embargante)

El vendedor transmuta el dominio a favor del comprador mediante escritura pública e immediatez de la tradición real[cite: 1]. No obstante, se omite ingresar el testimonio al Registro[cite: 1]. El titular registral continúa figurando formalmente como dueño[cite: 1]. Un acreedor del vendedor consulta el registro, advierte la titularidad a nombre de su deudor y requiere la traba de un embargo judicial[cite: 1]. El comprador no puede oponer su titularidad no inscripta al acreedor embargante, por ser este un tercero interesado y de buena fe tutelado por la falta de publicidad registral[cite: 1]. El embargo resulta legítimamente trabado[cite: 1].

Ejemplo: Inscripción frente al tercero desinteresado (Usurpador)

Bajo el mismo marco fáctico (escritura y tradición sin inscripción), un intruso despoja al comprador de la posesión del inmueble mediante violencia[cite: 1]. El comprador está legitimado para entablar la acción reivindicatoria contra el usurpador[cite: 1]. El demandado, por ser un tercero desinteresado, no puede fundar su defensa en la falta de inscripción registral del título del actor[cite: 1].

1.5. Organización de los Registros de la Propiedad Inmueble

1.5.1. Sistema federal y demarcaciones territoriales

En observancia del sistema federal establecido por el artículo 1° de la Constitución Nacional, la función pública registral es resguardada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires[cite: 1]. En consecuencia, existen **24 demarcaciones territoriales registrales** en la República Argentina[cite: 1].

De acuerdo con lo estipulado por la Ley Nacional Registral Inmobiliaria 17.801, cada jurisdicción cuenta con al menos una sede registral[cite: 1]. Mientras la mayoría de las provincias han centralizado la función en un organismo único, existen jurisdicciones con multiplicidad de registros[cite: 1]:

- **Provincia de Santa Fe:** Se organiza en dos circunscripciones (Primera Circunscripción con sede en Santa Fe y Segunda Circunscripción con sede en Rosario)[cite: 1].
- **Provincia del Chaco:** Cuenta con sedes registrales en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña[cite: 1].
- **Provincia de Mendoza:** Posee cuatro circunscripciones registrales operativas[cite: 1].

- **Provincia de Entre Ríos:** Presenta un esquema descentralizado con 17 registros vinculados a las divisiones departamentales[cite: 1].

1.5.2. El Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble

El **Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble** constituye el órgano institucional que nuclea a la totalidad de los directores registrales del país[cite: 1]. En sus asambleas anuales emite recomendaciones con el objeto de armonizar los criterios técnico-registrales de las distintas demarcaciones[cite: 1]. Dichas recomendaciones carecen de poder imperativo o jerárquico sobre las autoridades locales, aunque suelen integrarse al ordenamiento administrativo provincial mediante disposiciones locales[cite: 1].

1.5.3. Encuadre institucional

La dependencia institucional de los registros inmobiliarios varía según la jurisdicción local:

- **Órbita del Poder Ejecutivo:** Representa el sistema adoptado por la amplia mayoría de las provincias (habitualmente bajo la órbita del Ministerio de Gobierno o de Economía)[cite: 1].
- **Órbita del Poder Judicial:** Adopción presente en las provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén y Tierra del Fuego[cite: 1]. En estas demarcaciones, el titular del registro ostenta el rango de magistrado judicial, exigiéndose el título profesional de abogado[cite: 1].

1.6. Clasificación de los Registros de la Propiedad Inmueble

Los Registros de la Propiedad Inmueble se clasifican conforme a cuatro criterios técnico-jurídicos[cite: 1]:

1.6.1. Según el efecto de la inscripción

- **Registros Constitutivos:** La mutación sustancial del derecho real requiere de la registración para perfeccionarse; la inscripción obra como modo suficiente[cite: 1].
- **Registros Declarativos:** El derecho real nace con independencia de la registración (extra-registralmente)[cite: 1]. La inscripción opera exclusivamente como vehículo de publicidad para la oponibilidad a terceros interesados[cite: 1].

1.6.2. Según el efecto saneatorio

- **Registros Convalidantes:** La registración purga los vicios o nulidades de los que adoleciera el documento[cite: 1].
- **Registros No Convalidantes:** La inscripción no convalida los actos nulos ni subsana sus defectos sustanciales[cite: 1].

Fórmula / Regla: Principio de No Convalidación (Art. 4° Ley 17.801)

La inscripción no convalida el título ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes[cite: 1].

1.6.3. Según la materia registrable

- **Registro de Hechos:** Asienta acontecimientos fácticos con significación jurídica (ej. Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas)[cite: 1].
- **Registro de Actos:** El acontecimiento jurídico se celebra de manera directa ante el funcionario registral[cite: 1].
- **Registro de Derechos:** Publicita el derecho real en su concepción jurídica abstracta[cite: 1].
- **Registro de Documentos:** Registra el título instrumental formal que porta el acto jurídico sustantivo[cite: 1].

1.6.4. Según la técnica de confección del asiento

- **Técnica de Incorporación:** El instrumento autorizado se agrega físicamente a los protocolos o tomos del registro, sin restitución al matrizador[cite: 1].
- **Técnica de Transcripción:** El texto integral del documento se copia de manera textual en los libros del organismo[cite: 1].
- **Técnica de Inscripción:** El documento es presentado para su calificación y ruego[cite: 1]. El registro extrae únicamente los datos de relevancia registral, confeccionando una síntesis en el folio real y devolviendo el matriz original con la respectiva constancia[cite: 1].

Importante

Caracterización del Sistema Registral Inmobiliario Argentino: Los Registros de la Propiedad Inmueble en la Argentina son de carácter **declarativo, no convalidante, de documentos** y utilizan la técnica de **inscripción**[cite: 1].

1.7. Marco normativo

El marco regulatorio del Derecho Registral Inmobiliario argentino se conforma mediante un esquema jerárquico integrado por legislación nacional y normativa local[cite: 1]:

1.7.1. Ley Nacional Registral Inmobiliaria N° 17.801

Constituye el ordenamiento sustantivo complementario del CCyC que estatuye los principios fundamentales de la materia para la totalidad de las jurisdicciones del país[cite: 1].

1.7.2. Leyes reglamentarias locales

Cada demarcación reglamenta los aspectos procedimentales internos dentro de su jurisdicción:

- **Provincia de Buenos Aires:** Decreto-Ley 11.643/63[cite: 1]. Esta norma, previa temporalmente a la Ley 17.801, sirvió de modelo para la redacción del texto nacional[cite: 1].
- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Decreto-Ley 2.080/80 (Texto Ordenado mediante Decreto 466/99)[cite: 1].

1.7.3. Normativa administrativa interna

Los organismos registrales emiten resoluciones reglamentarias divididas normativamente en[cite: 1]:

- **Disposiciones Técnico-Registrales (DTR):** Normas emanadas de la Dirección General dirigidas a los usuarios externos (abogados, escribanos, magistrados) instituyendo criterios de calificación registral e interpretación dogmática[cite: 1].
- **Órdenes de Servicio e Instrucciones de Trabajo:** Reglamentaciones puramente operativas dirigidas al cuerpo de funcionarios y empleados del propio organismo[cite: 1].

1.8. Documentos registrables

La admisibilidad de los títulos en el Registro de la Propiedad Inmueble viene demarcada taxativamente por los artículos 2° y 3° de la Ley 17.801[cite: 1].

1.8.1. Requisitos de fondo por el contenido (Art. 2° Ley 17.801)

Inciso A: Actos sobre derechos reales inmobiliarios

Documentos que contengan actos que sirvan de causa a la constitución, transmisión, declaración, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles[cite: 1]:

- **Constitución:** Nacimiento del derecho real ex novo sobre cosa ajena (usufructo, hipoteca, servidumbre, uso) o derecho de superficie[cite: 1].
- **Transmisión:** Traslado del derecho real desde el patrimonio del titular disponente hacia el adquirente (compraventa, donación, permuta)[cite: 1]. Aplica a los derechos transmisibles, excluyéndose el derecho real de habitación (art. 2160 CCyC)[cite: 1].
- **Declaración:** Reconocimiento de un derecho real preexistente originado en un hecho o acto jurídico anterior[cite: 1]. Se constata en la sentencia traslativa de usucapión vicinal o en la partición de herencia, cuyo carácter es declarativo y retroactivo[cite: 1].
- **Modificación:** Alteración del contenido o ejercicio del derecho sin sustitución de la titularidad (ej. modificación del reglamento de propiedad horizontal)[cite: 1].
- **Extinción:** Actos que importan la conclusión absoluta del derecho real (ej. instrumento de renuncia expresa al usufructo)[cite: 1].

Inciso B: Medidas cautelares

Documentos de origen judicial (oficios y testimonios) que dispongan la traba de embargo, inhibición general de bienes, anotación de litis, medidas no innovativas o prohibiciones de innovar que afecten inmuebles registrados[cite: 1].

Inciso C: Oportunidad de leyes especiales (Federalismo registral)

Documentos cuya registración sea expresamente habilitada por leyes especiales nacionales o provinciales[cite: 1]. Comprende supuestos tales como la inscripción de contratos de leasing inmobiliario, la registración de declaratorias de herederos en determinadas jurisdicciones (como CABA o Buenos Aires) o la anotación de boletos de compraventa bajo previsiones normativas específicas (ej. ordenamiento de Santa Fe o las disposiciones fijadas por el DNU 1.017/2024 para emprendimientos en construcción o derecho de superficie)[cite: 1].

1.8.2. Requisitos de forma y autenticidad (Art. 3° Ley 17.801)

Como regla de autenticidad formal, el documento registrable debe ostentar el carácter de **instrumento público** (emanado de notario, magistrado judicial o funcionario administrativo en ejercicio de sus funciones fedantes)[cite: 1].

Nota

La excepción al principio de instrumento público procede cuando la ley autoriza la registración de **instrumentos privados**[cite: 1]. En tales supuestos, se exige imperativamente la certificación notarial de firmas a fin de dotar al documento de certeza de fecha y autenticidad de autoría[cite: 1].

1.8.3. Firma digital e informatización (Ley 25.506)

La implementación de la tecnología digital en los registros exige el empleo de la **firma digital** regulada por la Ley 25.506[cite: 1]. La firma digital (sometida a un proceso técnico de certificación pública por autoridad de aplicación) goza de presunción legal de autenticidad e integridad, diferenciándose de la firma electrónica común[cite: 1].

Diversas jurisdicciones (tales como la Provincia de Buenos Aires) han implementado el ingreso de medidas cautelares en formato puramente digital, eliminando el soporte papel[cite: 1]. La firma digital minimiza la eventualidad de falsificaciones o el ingreso de documentos apócrifos en los asientos del Registro[cite: 1].

Capítulo 2

Resumen Cornell

2.1. Cuadro de Recuperación Activa

PREGUNTAS / PALABRAS CLAVE	NOTAS
¿El Derecho Registral se agota en los Derechos Reales?	No[cite: 1]. Se vincula con el ordenamiento jurídico integral: administrativo, constitucional, comercial y las distintas ramas del derecho civil (contratos, familia, sucesiones)[cite: 1]. El operador exige el dominio del derecho de fondo para calificar la inscripción[cite: 1].
¿Cuáles son los elementos del título suficiente? (Art. 1892 CCyC)	Es el acto jurídico causal revestido de forma que busca transmitir o constituir un derecho real[cite: 1]. Exige: (1) titularidad en el disponente, (2) capacidad legal en las partes, y (3) instrumentación en escritura pública (art. 1017 inc. a CCyC)[cite: 1].
¿Qué establece el principio Nemo Plus Iuris?	Consagrado en el art. 399 del CCyC, establece que nadie puede transmitir a otro un derecho más extenso o posterior que el que efectivamente ostenta en su patrimonio[cite: 1]. Fundamenta el requisito de titularidad del transmitente[cite: 1].
¿En qué se diferencian el justo título y el título putativo?	El justo título presenta un defecto de fondo (falta de capacidad o de titularidad) pero cumple con la forma sustancial (escritura); se subsana mediante usucapión breve (10 años)[cite: 1]. El título putativo padece de un error sobre el objeto (la escritura indica un inmueble distinto al poseído); exige usucapión larga (20 años)[cite: 1].
¿El boleto de compra-venta es justo título?	No[cite: 1]. Carece de la forma impuesta por la ley (escritura pública) y no constituye una transmisión actual del derecho, sino una obligación de hacer una escritura traslativa futura[cite: 1].

PREGUNTAS / PALABRAS CLAVE	NOTAS
¿Cómo se perfecciona el modo suficiente en inmuebles?	Mediante la tradición real integrada por actos materiales de entrega y recepción (art. 1923 CCyC)[cite: 1]. La sola entrega de llaves o las manifestaciones escritas en el instrumento no hacen tradición oponible frente a terceros (art. 1925 CCyC)[cite: 1].
¿Qué estatuye la presunción del art. 1914 CCyC?	Dispone que existiendo título y probándose un acto posesorio posterior, se presume <i>iuris tantum</i> que la posesión se inició en la misma fecha asignada al título[cite: 1].
¿Cuál es el efecto de la inscripción registral en Argentina?	Es de carácter declarativo [cite: 1]. El derecho real nace fuera del registro por título y modo[cite: 1]. La inscripción es indispensable para otorgarle oponibilidad frente a terceros interesados y de buena fe (art. 1893 CCyC)[cite: 1].
¿Quién es el tercero interesado de buena fe?	Es aquel titular de un derecho (real o personal) que consulta la publicidad del Registro de la Propiedad Inmueble y adquiere o traba cautelares fundándose en la fe de las constancias registrales (ej. acreedor embargante)[cite: 1].
¿Cómo se clasifican los RPI argentinos?	Son: (1) declarativos (no crean el derecho), (2) no convalidantes (no subsanan nulidades, art. 4° Ley 17.801), (3) de documentos (inscriben instrumentos) y (4) de inscripción (sintetizan los datos relevantes)[cite: 1].
¿Cómo se estructura la legislación registral en Argentina?	Existe una norma marco unificada (Ley Nacional 17.801) reglamentada por ordenamientos locales en cada una de las 24 demarcaciones provinciales/CABA (ej. Dec-Ley 11.643/63 en PBA; Dec-Ley 2.080/80 en CABA)[cite: 1].
¿Qué documentos se inscriben según la Ley 17.801?	Art. 2° : Inciso A (actos constitutivos, traslativos, declarativos, modificativos y extintivos de derechos reales); Inciso B (medidas cautelares judiciales); Inciso C (documentos admitidos por leyes especiales)[cite: 1]. Art. 3° : Exige instrumento público o instrumento privado con firma certificada[cite: 1].
¿Qué significación jurídica posee la firma digital?	Bajo la Ley 25.506, la firma digital goza de presunción legal de autenticidad e integridad[cite: 1]. Habilita la tramitación digital de cautelares y minimiza el riesgo de falsificación documental[cite: 1].

PREGUNTAS / PALABRAS CLAVE	NOTAS
RESUMEN El régimen registral inmobiliario argentino reposa sobre un sistema declarativo, no convalidante, de documentos y de inscripción[cite: 1]. La mutación de derechos reales opera fuera del registro mediante la confluencia de título suficiente (acto causal válido con titularidad, capacidad y escritura pública) y modo suficiente (tradición ejecutada mediante actos materiales)[cite: 1]. La inscripción registral (normada por la Ley 17.801 y sus decretos reglamentarios locales) otorga oponibilidad erga omnes frente a los terceros interesados y de buena fe[cite: 1]. Los documentos que acceden al registro deben constar en instrumentos públicos o privados con firma certificada, impulsándose gradualmente la informatización a través de la firma digital[cite: 1].	

Apéndice A

Esquema normativo básico

A.1. Cuadro comparativo de normas sobre registrabilidad

Cuadro A.1: Requisitos de los documentos registrables según la Ley 17.801

Artículo	Requisito	Alcance legal
Art. 2° inc. a	Contenido sustantivo	Actos traslativos, constitutivos, declarativos, modificativos y extintivos de derechos reales[cite: 1].
Art. 2° inc. b	Contenido cautelar	Embargos, inhibiciones, anotaciones de litis y medidas no innovativas[cite: 1].
Art. 2° inc. c	Leyes especiales	Supuestos contemplados por el federalismo registral (leasing, boletos)[cite: 1].
Art. 3°	Requisito formal	Exigencia de instrumento público o privado con firma notarialmente certificada[cite: 1].
Art. 4°	Efecto saneatorio	Expreso principio de no convalidación de vicios o nulidades previas[cite: 1].

Bibliografía

- [1] Savenez, Sebastián, *Teoría y Práctica del Derecho Registral*, Editorial Dilala, 2025.
- [2] Andorno, Luis O., *Ley Nacional Registral Comentada*, Editorial Amurabi.
- [3] Ventura, Gabriel, *Ley Registral Comentada*, Editorial Amurabi.
- [4] Cornejo, Américo, *Derecho Registral*, Editorial Astrea.
- [5] Villaro, Felipe, *Derecho Registral Inmobiliario*, Editorial Astrea.